

【法院裁判要旨】

福建省永安市人民法院经审理认为：廖某、罗某、吴某与某房地产开发公司签订的《商品房买卖合同》《合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应按合同约定履行各自的义务。本案《商品房买卖合同》的附件六《合同补充协议》第四条第三项约定，廖某、罗某、吴某未付清购房款（包括按揭房款），某房地产开发公司有权不予办理交房手续，且不承担逾期交房的违约责任。廖某、罗某、吴某既未举证证明按揭贷款至今未发放是某房地产开发公司的原因所致，也未依约向某房地产开发公司支付剩余购房款，根据《中华人民共和国民法典》第五百二十六条“当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求”的规定，廖某、罗某、吴某在未足额付清购房款的情况下要求某房地产开发公司支付逾期交房违约金，理由不能成立，故对廖某、罗某、吴某的诉讼请求，不予支持。

福建省永安市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十二条、第六十条，《中华人民共和国民法典》第五百二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回廖某、罗某、吴某的诉讼请求。

一审判决后，双方均不服一审判决，提起上诉。

福建省三明市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议核心在于商品房买卖合同中，买受人未全面履行付款义务时，出卖人能否基于合同约定及先履行抗辩权规则，拒绝履行交房义务且免除违约责任。该问题涉及合同履行顺序的认定、抗辩权行使边界及举证责任分配等法律难点，对类案裁判具有重要参考价值。

一、争议焦点提炼

买受人主张开发商逾期交房构成违约，应承担违约金责任；开发商抗辩称买受人未付清购房款(含按揭贷款)，其有权拒绝交房。双方的争议焦点在于：

- (1) 合同履行顺序是否明确约定付款义务在先、交房义务在后。
- (2) 买受人未付清房款是否构成对先履行义务的违反。
- (3) 开发商拒绝交房是否符合先履行抗辩权的行使条件。

二、要件分析与规则适用

(一) 合同义务的履行顺序：意思自治与交易惯例的平衡

1. 合同约定优先

审理该类案件应当重点审查合同是否明确约定付款与交房的先后顺序，补充协议是否构成对主合同条款的实质性变更。《中华人民共和国民法典》第五百零九条明确合同履行应遵循诚信原则和约定优先规则。本案《合同补充协议》明确“未付清购房款(含按揭)则开发商有权拒交房”，该条款系双方对履行顺序的特别约定，符合《中华人民共和国民法典》第五百二十六条“互负债务，有先后履行顺序”的前提条件。

2. 按揭贷款义务的履行归属

按揭贷款系买受人付款义务的履行方式之一，其办理责任由买受人承担（《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条）。本案买受人既未举证证明按揭未获批系开发商原因，亦未自行补

足剩余房款，构成对先履行义务的违反。买受人需对“按揭未办理非己方过错”承担举证责任，否则视为未全面履行付款义务。

（二）先履行抗辩权的成立条件

1. 双务合同的关联性

付款与交房义务基于同一商品房买卖合同产生，具有对价关系（《中华人民共和国民法典》第五百二十五条至第五百二十七条）。开发商交房义务的履行以买受人支付全款为前提，二者构成履行上的牵连性。

2. 履行顺序的确定

除合同明确约定外，结合商品房交易惯例，购房款支付通常先于房屋交付（《商品房销售管理办法》第三十条）。本案合同约定“先付款后交房”，符合交易习惯，进一步强化了履行顺序的正当性。

3. 先履行一方的根本违约

买受人未付清房款（含按揭）导致开发商合同目的无法实现，构成根本违约（《中华人民共和国民法典》第五百六十三条）。开发商据此拒绝交房系对等抗辩，不构成新的违约行为。抗辩权的行使应以对方未履行主要债务为前提，若买受人仅迟延支付小额尾款，需结合比例原则审慎认定。

（三）调解协议对原合同履行的影响

本案调解协议虽确认剩余房款金额及支付方式，但未变更原合同关于“先付款后交房”的履行顺序。买受人主张开发商应先交房再收款，实质是对原合同履行顺序的单方变更，缺乏合意基础。调解协议仅解决债务金额确认问题，若未明确调整履行顺序，原合同约定仍具有约束力。

三、类案裁判思路指引

1. 审查合同条款：明确付款与交房的履行顺序，判断补充协议是否构成有效约定。

2. 分配举证责任：买受人需证明已全面履行付款义务或按揭未获批系出卖人/第三方过错所致。

3. 抗辩权成立判断：依次验证双务合同关联性、履行顺序及违约程度，排

除滥用抗辩权情形(如轻微违约)。

4. 利益衡平考量: 若开发商已实际占有使用房屋(如本案房屋被出租), 需结合诚实信用原则审查抗辩权行使的正当性。

本案通过厘清合同履行顺序、严格适用先履行抗辩权规则, 遵循了“尊重 意思自治、维护交易安全”的裁判导向。对于类案审理, 需以合同约定为基石, 结合履行行为关联性、举证责任分配及交易习惯, 审慎认定抗辩权的行使 边界, 避免因机械适用条款导致权利义务失衡。

编写人: 福建省永安市人民法院 郑世杰

商品房消费者房屋交付请求权优先保护的限制

—— 丁某诉某房地产公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终17534号民事判决书

2. 案由: 房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 丁某

被告(被上诉人): 某房地产公司

第三人(被上诉人): 某银行

【基本案情】

2016年12月4日, 某房地产公司与某信托公司签订信托贷款合同, 贷款63840万元。为担保上述债权, 某房地产公司将涉诉房屋及所分摊的土地使用

权设定抵押，并进行了抵押登记。

2017年，丁某与某房地产公司签订现房买卖合同，丁某购买某房地产公司开发的涉诉房屋。某房地产公司出售涉诉房屋未经抵押权人同意。丁某按约支付了全部购房款，某房地产公司将涉诉房屋交付给丁某。